

# 合 同

合同号: JXKM-WES20240315

日期: 2024-03-15

客户代号: 柯美纸业

买方: 江西柯美纸业有限公司  
地址: 江西省萍乡市莲花县江西莲花工业园东区  
电话: 18979994700  
传真: 519515934@qq.com  
联系人: 陈可

卖方: 问泉环保技术(上海)有限公司  
地址: 上海市闵行区虹梅南路 2588 号 2 幢 B413 室  
电话: 021-54188991  
传真: 021-54188991  
卖方银行: 中国民生银行上海分行期交所支行  
帐号: 612006993



## 合 同 目 录

|      |                    |
|------|--------------------|
| 第一条  | 供货范围               |
| 第二条  | 合同文件               |
| 第三条  | 合同价格               |
| 第四条  | 付款方式               |
| 第五条  | 交货                 |
| 第六条  | 检验                 |
| 第七条  | 机械担保               |
| 第八条  | 知识产权赔偿条款           |
| 第八条  | 安装、调试，生物启动、性能测试和验收 |
| 第十条  | 责任限制               |
| 第十一条 | 不可抗力               |
| 第十二条 | 合同终止               |
| 第十三条 | 权力放弃               |
| 第十四条 | 适用法律及争议的解决         |
| 第十五条 | 合同的生效及其它           |
| 第十六条 | 法定地址               |
| 第十七条 | 签字和公司印章            |

签字地：中国江西萍乡

鉴于

江西柯美纸业有限公司愿意向问泉环保技术（上海）有限公司购买一套污水处理关键设备及配套工艺包设计；

问泉环保技术（上海）有限公司愿意向江西柯美纸业有限公司销售并供货该一套污水处理关键设备及配套工艺包设计；

于是，买卖双方特此约定如下：

#### **第一条 供货范围**

- 1.1 买方愿意购买、卖方愿意出售一套污水处理关键设备及配套工艺包设计，包括设备、部件、安装指导、技术服务及培训，具体供货范围在附件一的技术规范中规定（下文称“合同设备”）。
- 1.2 在本合同签订后，合同的修改或补充，尤其当涉及到设计、供货范围、服务、交货时间、交货期限，只要双方认为需要或者买方要求，卖方应提供补充报价，阐明所提出之修改或补充对交货期限和成本的影响。在买方下达书面订单后，该补充报价应被视为已确认并成为本合同的正式补充。
- 1.3 卖方有权对设计做出修改，只要该修改不影响到所交付设备之总体性能。由此修改产生的增加成本，必须得到买方的事先确认，否则不得修改。

#### **第二条 合同文件**

- 2.1 以下附件为本合同不可分割的组成部分：
- 附件一：技术规范（文件号 WSH452.B10\_Technical Specification\_20240313.pdf）
- 2.2 上述附件为合同的组成部分。若合同文件之间有矛盾，则合同约定的效力高于附件，附件的效力先后按照其排序。
- 2.3 本合同及附件构成双方间完整的协议并替代了先前双方之间就该事项的所有的书面或口头的谈判、备忘录、讨论内容。

#### **第三条 合同价格**

- 3.1 本合同设备的总价（下述简称“合同总价”）为 320,0000.-元人民币（大写：叁佰贰拾万元人民币），其为买方对于卖方供货合同设备的全部对价。
- 3.2 合同总价包括 13%增值税。
- 3.3 除本合同另有规定或者双方另有书面协议，合同总价是固定、不变的。
- 3.4 合同总价为 CIP 货交买方现场（依据 2010 年国际贸易术语解释通则解释），买方负责卸货。
- 3.5 合同时间计划的变更

如果合同时间计划发生变化（如延迟），其原因归咎于买方，而导致卖方发生了额外费用，则买方应赔偿卖方由此产生的合理的有据可依的额外花费。

#### 第四条 付款方式

4.1 买方应以如下方式向卖方支付合同总价，

4.1.1 定金，合同总价的 10%，即 320,000.- 元人民币（大写：人民币叁拾贰万元整），应在合同签订后 10 天内电汇或 6 个月内银行电子承兑汇票支付卖方。卖方收到定金后既开始进行工艺包设计工作。

4.1.2 第一笔进度款，合同总价的 20%，即 640,000.- 元人民币（大写：人民币陆拾肆万元整），应在交货前 5 个月电汇或 6 个月内银行电子承兑汇票支付卖方。卖方收到第一笔进度款后进行车间排产及设备生产制造工作。

4.1.3 第二笔进度款，合同总价的 20%，即 640,000.- 元人民币（大写：人民币陆拾肆万元整），应在发货前 10 天，凭卖方提供的设备完工报告及付款申请，电汇或 6 个月内银行电子承兑汇票支付卖方。卖方收到第二笔进度款后安排将所有设备发货至项目现场。

4.1.4 第三笔进度款，合同总价的 20%，即 640,000.- 元人民币（大写：人民币陆拾肆万元整），应在所有货物到达现场后 10 日内，电汇或 6 个月内银行电子承兑汇票支付卖方。卖方收到第三笔进度款后指导对设备进行安装。

4.1.5 合同总价的 25%，即 800,000.- 元人民币（大写：人民币捌拾万元整），作为设备性能验收款，应在卖方所供设备全部安装完成且系统性能验收完成后 10 天内，以电汇或 6 个月内银行电子承兑汇票方式由买方支付给卖方，但不迟于最后一批设备交货后 6 个月支付（因非卖方原因设备安装延迟的情况下）。

4.1.6 合同总价的 5%，即 160,000.- 元人民币（大写：人民币壹拾陆万元整），作为设备质保金，应在卖方所供设备质保到期后 10 天内，无质量问题，以电汇或 6 个月内银行电子承兑汇票方式由买方支付给卖方，但不迟于最后一批设备交货后 18 个月支付（因非卖方原因设备安装延迟或性能测试延迟的情况下）。

4.2 增值税发票应根据中华人民共和国有关增值税的法律规定开具，买方每支付一笔货款，卖方开具同等金额的增值税发票；验收完无异议后，卖方开具剩余发票后买方支付 25% 性能验收款。

4.3 所有在买方银行发生的银行费用由买方承担，所有买方银行以外发生的银行费用由卖方承担。

#### 第五条 交货

5.1 卖方应在收到第一笔进度款后的 5 个月内完成合同设备的交货。

交货地为位于江西柯美纸业有限公司的买方现场(萍乡市莲花县)。

5.2 合同设备的包装按中国有关规定应牢固结实，适应于长途公路运输和装卸要求。卖方应采取措施保护合同设备在运输过程中避免受潮、雨淋、锈蚀、霜冻、和震动等，以保证合同设备安全运抵交货地。

5.3 若卖方因其原因未能按照约定的交货计划交付合同设备，买方可以同意推迟交货期，宽限期为 2 周。如果卖方延期交货超过两周，且因此给买方造成损失，则卖方应按照如下约定赔偿违约金：  
每迟交一周，违约金为迟交合同设备价格的 1%。但，退交货违约金最多不应超过合同总价的百分之十（10%）

5.4 买方有责任按照合同交货计划接收交货。

5.5 合同设备所有权按照卖方收到合同全款的比例由卖方转移买方。

## 第六条 检验

6.1 交付合同设备的开箱检验应在到货后 15 日内在交货地进行，卖方应派其代表参加检验。买方应在开箱检验前 7 日通知卖方检验日期，并在检验过程中向卖方人员提供必要的便利。

6.2 如双方代表在开箱检验过程中，发现交付的合同设备及部件有任何短缺、缺陷或损坏，双方应做详细的记录并由双方代表签字确认。

6.3 如果卖方在收到如第 6.1 条所述的通告后仍未参加开箱检验，卖方应接受买方的检验结果，检验结果应附有证明照片或其他类似证明。

6.4 若合同设备在检验中发现短缺、缺陷或损坏，卖方应免费尽快进行更换、修理或补供；若是由买方造成，卖方亦应进行更换、修理或补供，但所有相关费用由买方承担。

## 第七条 质量担保

7.1 卖方担保合同设备是全新的、技术先进、质量上乘、无任何设计、选材和加工缺陷，与附件 1 中的约定一致，适用于本合同的使用要求和目的。

7.2 合同设备的质保期从合同设备开机之日起十二个月（12）个月，但，如果项目进度因非卖方原因而延迟，则合同设备的质保期最晚不应超过最后一批主要合同设备的交货日期起十八（18）个月。

7.3 如果由于卖方的原因，合同设备在质保期发现缺陷，卖方接到买方通知后将立即选择修理或更换有缺陷的设备。被替代设备的质保期应为被更换或修理后为期十二个月（12）个月。

7.4 如果合同设备的任何部件重复出现相同的缺陷，卖方应该寻求新的技术解决方案。无论如何，卖方所有担保责任包括对反复更换件的质量担保应在最后一批主要合同设备交货日期后的二十四（24）个月止。

## 第八条 知识产权赔偿条款

8.1 卖方有责任保证向买方提供的合同设备不侵犯其它任何第三方的专利、版权、设计权、商标及其它知识产权（合称“知识产权”）。

8.2 一旦收到任何关于合同设备侵犯知识产权的索赔或诉讼，买方应立即通知卖方，接通知后卖方应立即响应应诉程序。卖方应按照诉讼结果承担责任，确保买方利益不被损害。

- 8.3 买方明确同意在无卖方事先书面同意的情况下，其不应与任何第三方达成任何法庭内或庭外的解决协议。卖方应承担买方合理履行此条所而遭受的损害。
- 8.4 卖方对合同执行过程中提供的所有资料，包括但不限于：工艺包文件、图纸、电邮、纪要等享有完全知识产权，未经卖方允许，买方不得向任何无关第三方泄露以上资料。如因买方对资料的泄露给卖方造成损失的，买方应对卖方进行相应赔偿。
- 第九条 安装、调试、生物启动、性能测试和验收**
- 9.1 合同设备的安装、调试，生物启动，性能测试和验收的准备和执行按照附件一的约定执行。
- 9.2 如果因为非卖方的原因，性能验收未能在合同设备生物启动后一(1)个月内完成，则合同设备应视为性能验收合格，以其为触发点的其他合同事项应随之相应发生。
- 第十条 责任界限**
- 10.1 无论合同其他地方如何规定，双方明确同意，任何一方都不对另一方的任何间接损失负责，如利润损失、生产损失和其它任何经济损失。
- 10.2 本合同项下，一方对另一方所承担的因本合同而发生的责任总和不应超过合同总价的10%，但重大过失、故意行为和第三方人身伤害赔偿不在此限。
- 10.3 任何因卖方原因而产生的违约金，买方有权从未付货款中直接扣除。
- 第十一条 不可抗力**
- 11.1 若任何一方因不可抗力，诸如：战争、恐怖活动、罢工、大火，台风、地震、洪水及其它一些不可预见、不能避免且不能克服的事件而导致不能履行本合同下义务的，受影响一方应在此事件发生后 14 日内以传真或挂号信方式发送一份由权威机构或其代理出具的证书，证明此为不可抗力事件。
- 11.2 对于因此不可抗力事件而造成延迟或不能履行本合同项下义务的，受影响一方不应承担责任。但对于此不可抗力事件的终止及解除的信息，受影响一方应以传真方式尽快通知另一方。
- 11.3 如果买方或卖方因不可抗力事件而无法完成其合同义务的持续时间超过六（6）个月，双方应就合同的继续履行进行协商。如在此协商开始后 1 个月内，双方不能就合同知悉达成协议，任何一方有权终止未执行部分的合同。
- 11.4 无论合同有何相反规定，下述情况应被视为不可抗力，上文关于不可抗力的规定适用：合同生效后，卖方合理地认为合同履行将危及其人员的生命、健康和安全的，尤其是（但不限于）当工作现场（包括其周边及相关通达途径）或其所在国位于当地或外国政府建议的不适于前往、滞留或者工作的地区。此外，在上述情况下，卖方有权停止派遣其人员或召回其人员。
- 第十二条 合同终止**
- 12.1 除了且不妨碍合同明确约定的其它终止权利，如果下述发生，合同亦可被终止。

12.1.1 合同一方可以通过书面通知终止全部或部分合同，若另一方未能履行其在合同项下的根本义务且在收到违约通知后 10 周内仍未能补救该根本违约。

12.1.2 如果一方破产或无力偿还债务，任何一方可以在任何时间书面通知另一方终止合同，此终止不影响其它任何可能的救济。

### 第十三条 权利的放弃

13.1 任何一方未行使或延迟行使其本合同项下的权力或权利，不应被视为其对该权力或权利的放弃。单独或部分行使该权力或权利不排除对这些权力或权利进一步的行使，亦不影响其它权力或权利。

### 第十四条 适用法律及争议解决

14.1 本合同受中华人民共和国法律的管辖。

14.2 任何因执行本合同引起的或与之相关的一切争议均应首先通过双方友好协商解决。协商未达成协议的，任何一方有权将争议提交买方所在地人民法院管辖。

14.3 双方应继续履行未受仲裁影响的各自的合同义务，除非双方另有协议。

### 第十五条 合同的生效及其它

15.1 本合同在下述条件全部满足后正式生效：

15.1.1 合同双方签字盖章；

15.1.2 卖方收到定金。

15.2 如果合同在签订后 30 天仍未能生效，双方应共同评估其所带来的影响。如果届时双方无法达成一致，合同可以被终止。

15.3 本合同以中文书就。正本一式叁份，买方贰份，卖方壹份。

15.4 本合同条款的所有修改、补充和变动均应以书面形式，由双方授权代表协商达成一致意见后签字，并作为本合同不可分割的一部分，与本合同有着同样的效力。

法定地址

卖方：问泉环保技术（上海）有限公司  
法定地址：上海市闵行区虹梅南路 2588 号 2 幢 B413 室  
开户行：中国民生银行上海分行期交所支行  
账号：612006993

买方：江西柯美纸业有限公司  
法定地址：江西省萍乡市莲花县江西莲花工业园东区

签字及公司印章

买方  
江西柯美纸业有限公司

授权代表



卖方：

问泉环保技术（上海）有限公司

授权代表

